Громадська Організація
Жіночий Центр
Підтримка, Захист та Турбота

+38 (063) 322-31-45
+38 (093) 346-30-02

Odesa, Ukraine, 65006
12, Dalekoskhidna str.

www.women.org.ua
women.center.od@gmail.com
@women.od

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**
**Засіданням Правління**
**Громадської Організації**
**«Жіночий Центр**
**«Підтримка, Захист та Турбота»**
**«06» січня 2026 р.**

# ПОЛІТИКА
# СТАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

## ЗМІСТ

**1. Загальні положення**
1.1. Мета політики та очікуваний результат
1.2. Сфера застосування (проєкти/офіс/партнери/підрядники)
1.3. Принципи сталих закупівель
1.4. Терміни, визначення, скорочення

**2. Нормативна та стандартна база**
2.1. Законодавство України (загальні вимоги, конкуренція, доброчесність)
2.2. Донорські правила та “donor compliance” (як пріоритет у проєктах)
2.3. Міжнародні підходи до сталих закупівель (ISO 20400 як орієнтир)
2.4. Узгодження з внутрішніми політиками (етика, екологія, права людини)

**3. Цілі та пріоритети сталих закупівель**
3.1. Value for money + мінімізація ризиків
3.2. Екологічні пріоритети (ресурсоефективність, пакування, відходи)
3.3. Соціальні пріоритети (права працівників, недискримінація, безпека)
3.4. Етичні пріоритети (антикорупція, конфлікт інтересів, прозорість)
3.5. Підтримка місцевих постачальників і МСБ (де можливо і дозволено)

**4. Сфера сталості: що саме враховується в закупівлях**
4.1. Екологічні критерії (матеріали, енергоефективність, хімія, E-waste)
4.2. Соціальні критерії (умови праці, охорона праці, інклюзія)
4.3. Етичні критерії (доброчесність, санкції, репутаційні ризики)
4.4. Ланцюг постачання та простежуваність (sub-suppliers, походження)
4.5. Категорії підвищеного ризику (будроботи, IT, мед/фарм, послуги)

**5. Ролі та відповідальність**
5.1. Керівництво Організації (затвердження, контроль)
5.2. Закупівлі/адміністрування (процедури, документація, оцінка)
5.3. Фінанси/бухгалтерія (перевірка відповідності, платежі)
5.4. Проєктні менеджери (план закупівель, ТЗ, приймання)
5.5. Комісія/тендерний комітет (за потреби)

5.6. Уповноважена особа з комплаєнсу/етики (конфлікт інтересів, скарги)

**6. Планування закупівель**

6.1. Річне/проєктне планування та бюджетування
6.2. Аналіз потреби (need assessment) та уникнення зайвих закупівель
6.3. Аналіз ринку та ризиків (включно зі сталими аспектами)
6.4. Вибір стратегії закупівлі (лотування, рамкові угоди, тощо)
6.5. Специфікації та ТЗ зі сталими вимогами
6.6. Управління життєвим циклом (TCO/LCC) — де доречно

**7. Вибір постачальника та оцінка пропозицій**

7.1. Мінімальні кваліфікаційні вимоги (реєстрація, податки, досвід)
7.2. Due diligence постачальника (санкції, бенефіціари, репутація)
7.3. Критерії оцінки: ціна + якість + сталість
7.4. Модель оцінки (ваги/бали) і протоколи
7.5. Заборонені/небажані практики постачальників
7.6. Рішення про вибір і обґрунтування (audit trail)

**8. Договори та виконання**

8.1. Типові договірні умови сталості (екологія, праця, етика)
8.2. Вимоги до пакування/доставки/логістики
8.3. Приймання товарів/робіт/послуг і контроль якості
8.4. Управління змінами (додаткові угоди, зміна ціни/обсягу)
8.5. Порушення, санкції, розірвання договору
8.6. Субпідрядники та відповідальність ланцюга постачання

**9. Управління ризиками, комплаєнс та доброчесність**

9.1. Конфлікт інтересів (декларування, відвід, рішення)
9.2. Антикорупційні правила (подарунки, комісії, “відкати”)
9.3. Протидія шахрайству (red flags, перевірки)
9.4. Скарги та механізм зворотного зв’язку по закупівлях
9.5. Захист даних і конфіденційність (тендерні документи)
9.6. Санкційні обмеження та заборонені контрагенти

**10. Екологічні аспекти в закупівлях (деталізовано)**

10.1. Пріоритетні “зелені” категорії (папір, мийні засоби, IT, освітлення)
10.2. Енергоефективність обладнання
10.3. Відходи та утилізація (батарейки, лампи, e-waste)
10.4. Мінімізація одноразового та пакування
10.5. Закупівлі для заходів (кейтеринг, матеріали, друк)

**11. Соціальні та трудові стандарти постачальників**

11.1. Мінімальні вимоги до умов праці та охорони праці
11.2. Недискримінація та інклюзія
11.3. Заборона дитячої/примусової праці
11.4. PSEA/захист бенефіціарів у підрядних послугах (де релевантно)

**12. Моніторинг, показники, аудит та покращення**

12.1. Які дані збираємо (частка “сталих” закупівель, економія, відходи)
12.2. Перевірки постачальників (вибіркові, ризик-орієнтовані)

12.3. Внутрішній аудит закупівельних справ (file check)
12.4. Невідповідності та коригувальні дії
12.5. Щорічний огляд політики та план покращення

**13. Недопустимі дії та відповідальність**
13.1. Порушення процедур закупівель
13.2. Порушення принципів сталості та етики
13.3. Приховування конфлікту інтересів / фальсифікація документів
13.4. Заходи реагування (дисциплінарні, договірні, повідомлення донору)

**14. Заключні положення**
14.1. Набрання чинності та доведення до персоналу
14.2. Порядок зберігання закупівельних справ та строків
14.3. Порядок перегляду та оновлення

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Мета Політики та очікуваний результат

Ця Політика сталих закупівель визначає принципи, правила та мінімальні вимоги Організації до закупівлі товарів, робіт і послуг з урахуванням економічних, екологічних, соціальних та етичних аспектів. Політика створена для того, щоб закупівлі були не лише “правильними по процедурі”, а й безпечними, доброчесними та відповідальними за наслідками — для людей, громади та довкілля.

**Мета Політики** — забезпечити системний підхід, при якому рішення про закупівлю приймаються на основі value for money (оптимального співвідношення ціни, якості та ризиків), а також з урахуванням життєвого циклу (строк служби, ремонтопридатність, витрати на експлуатацію, утилізація) там, де це доречно. Політика також спрямована на зменшення ризиків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів, а у проєктах — на стабільну відповідність вимогам донорів.

**Очікувані результати впровадження Політики:**

- закупівлі стають прогнозованими, документованими та захищеними від “ручних” рішень;
- постачальники/підрядники відбираються не тільки за ціною, а й за спроможністю дотримуватися етичних, соціальних та екологічних вимог;
- знижується частка “ризикових” закупівель (завищені ціни, непрозорі постачальники, сумнівне походження);
- зменшується утворення відходів, надмірного пакування, неефективних витрат ресурсів;
- у закупівельних справах з’являється чіткий “audit trail” (логіка і докази ухвалених рішень).

### 1.2. Сфера застосування Політики

Політика застосовується до всіх закупівель, що здійснюються Організацією, незалежно від джерела фінансування, якщо інше не визначено обов’язковими правилами донора для конкретного проєкту. Політика також застосовується до закупівель, які організовуються через партнерів або підрядників, якщо це передбачено договором або умовами фінансування.

**Політика охоплює:**

- закупівлю товарів (обладнання, матеріали, канцелярія, IT, паливо тощо);
- закупівлю послуг (тренінги, логістика, оренда, друк, кейтеринг, прибирання, ремонт);
- закупівлю робіт (ремонтні, монтажні, облаштування просторів, інші технічні роботи);
- закупівлі для офісної діяльності та проєктів/програм;
- закупівлі через рамкові угоди, прямі договори, конкурси, запити цінових пропозицій (відповідно до внутрішніх процедур).

**На кого поширюється:**

- працівники Організації, які ініціюють, планують, погоджують або проводять закупівлі;
- керівники проєктів та координатори активностей (в частині планування потреби, ТЗ, приймання);
- фінансовий персонал (в частині комплаєнсу та платежів);
- члени комісій/тендерних груп (якщо створюються);
- постачальники/підрядники — в частині виконання договірних умов та вимог Політики, якщо вони закріплені у договорі/ТЗ.

**Пріоритетність норм:**

- якщо донорські правила для конкретного проєкту жорсткіші — застосовуються вони;
- якщо вимоги законодавства України жорсткіші — застосовуються вони;
- якщо внутрішні правила Організації встановлюють вищий стандарт, який не суперечить донору/закону — застосовується вищий стандарт.

**1.3. Принципи сталих закупівель**

Організація проводить закупівлі за принципами доброчесності, прозорості та конкуренції, одночасно інтегруючи критерії сталості там, де це реально і доречно. Сталість не означає “купувати найдорожче і найзеленіше”, а означає обирати рішення з найкращим сумарним ефектом, з урахуванням ризиків і наслідків.

**Базові принципи:**

- Законність і відповідність вимогам донорів (compliance як мінімальний стандарт).
- Прозорість і простежуваність рішень: зрозуміло, чому обрали саме цього постачальника, і є документи, які це підтверджують.
- Конкуренція та недискримінація: рівні умови, відсутність “заточених” вимог під одного постачальника.
- Value for money: баланс ціни, якості, строку служби, ризиків, витрат на експлуатацію та утилізацію.
- Управління ризиками: рання перевірка “red flags” (конфлікт інтересів, санкції, репутація, непрозоре походження).
- Екологічна відповідальність: мінімізація відходів, пакування, ресурсоспоживання; правильне поводження з небезпечними категоріями (батарейки, лампи, e-waste).
- Соціальна відповідальність: повага до прав працівників, охорона праці, недопущення примусової/дитячої праці у постачанні (у межах перевірок і договорів).
- Етична поведінка: нульова толерантність до хабарів, “відкатів”, прихованих комісій та подарунків, що впливають на рішення.
- Пропорційність: рівень вимог і контролю відповідає ризику та сумі закупівлі.

### 1.4. Терміни, визначення, скорочення

У цій Політиці терміни застосовуються у такому значенні.

**Ключові визначення:**

- Сталі закупівлі — закупівлі, у яких при виборі товарів/робіт/послуг враховуються економічні, екологічні, соціальні та етичні критерії разом із вимогами якості та ціни.
- Value for money — оптимальне співвідношення ціни, якості та ризиків/наслідків, а не “найнижча ціна”.
- Життєвий цикл (LCC/TCO) — сукупні витрати протягом використання: закупівля + експлуатація + обслуговування/ремонт + утилізація (де доречно).
- Постачальник/підрядник — юридична або фізична особа, що постачає товари або виконує роботи/послуги.
- Конфлікт інтересів — ситуація, коли приватний інтерес працівника/члена комісії може впливати або виглядати так, ніби впливає, на неупередженість закупівельного рішення.
- Due diligence постачальника — перевірка постачальника за визначеними критеріями (реєстрація, бенефіціари, санкції, репутаційні ризики, спроможність).
- Закупівельна справа (procurement file) — пакет документів, що підтверджує весь цикл закупівлі (потреба → запит → оцінка → договір → приймання → оплата).
- Скарга/звернення по закупівлі — повідомлення про можливе порушення процедури, конфлікт інтересів, корупцію або іншу невідповідність.

**Скорочення:**

- E&S — екологічні та соціальні аспекти/стандарти;
- LCC/TCO — життєвий цикл / сукупна вартість володіння;
- COI — conflict of interest (конфлікт інтересів).

## 2. НОРМАТИВНА ТА СТАНДАРТНА БАЗА

Цей розділ визначає, на які “шари” вимог спирається Політика і як Організація діє, якщо різні вимоги між собою відрізняються. Логіка проста: закон і донорські правила — обов’язкові, внутрішні стандарти — застосовуються як “підвищена планка”, якщо не суперечать обов’язковим вимогам.

Для Організації важливо, щоб будь-яка закупівля була захищена з точки зору перевірок: аудит, донорський моніторинг, внутрішній контроль. Тому нормативна база включає не тільки “формальний закон”, а й стандарти комплаєнсу, етики та сталості.

### 2.1. Законодавство України та загальні вимоги доброчесності

Організація проводить закупівлі з дотриманням застосовних норм законодавства України, зокрема щодо договірних відносин, фінансової дисципліни, податкового обліку, бухгалтерського обліку, антикорупційних обмежень, охорони праці та екологічних вимог (у частині, яка стосується діяльності Організації та її контрагентів).

Важливий принцип: навіть якщо окремі спеціальні правила державних закупівель не є прямою процедурною рамкою для діяльності Організації, підхід прозорості, конкуренції та обґрунтованості витрат є для нас базовим стандартом, бо він знижує ризики й підвищує довіру донорів.

**Що для нас означає “законодавча відповідність” у закупівлях:**

- укладання договорів у належній формі та з чіткими умовами;
- наявність підтверджувальних документів щодо закупівлі та оплати;
- перевірка правосуб’єктності контрагента (реєстрація, повноваження підписанта);
- недопущення фіктивних операцій, завищення вартості, “подвійного фінансування”;
- виконання вимог щодо охорони праці/безпеки, якщо закупівля пов’язана з роботами/послугами на локації;
- виконання екологічних вимог у частині поводження з відходами та небезпечними матеріалами (де це релевантно).

### 2.2. Донорські правила та вимоги проєктного комплаєнсу

У проєктах, що фінансуються донорами, Організація застосовує закупівельні правила донора як обов’язкову рамку, якщо вони встановлені в грантовій угоді, керівництві з закупівель або інших документах проєкту. Це включає вимоги до конкурентності, порогів, процедур відбору, допустимості витрат, обмежень щодо товарів/країн походження (якщо встановлено), санкційних обмежень і форматів звітності.

Донорські правила можуть вимагати більш жорстких стандартів, ніж внутрішні. У такому випадку Організація працює за донорською рамкою, але не знижує рівень етичних і сталих вимог, якщо донор це не забороняє.

**Типові донорські вимоги, які Організація інтегрує в закупівлі:**

- документування конкурентного відбору (запити, пропозиції, протоколи оцінки);
- відсутність конфлікту інтересів у прийнятті рішень;
- перевірки на санкції/обмеження (у межах вимог проєкту);
- специфічні правила щодо субпідрядників і ланцюга постачання;
- “audit trail” (закупівельна справа повинна відтворювати логіку рішення);
- екологічні та соціальні вимоги (E&S), якщо вони є частиною грантових умов.

### 2.3. Міжнародні підходи та стандарти як орієнтир

Організація використовує міжнародні підходи як методологічну базу для побудови системи сталих закупівель. Це не означає автоматичну сертифікацію, але означає: ми беремо зрозумілу логіку, яка працює у практиці — планування → конкуренція → оцінка → контракт → контроль → покращення.

Як орієнтир для сталих закупівель може застосовуватися підхід, сумісний із логікою ISO 20400: інтеграція сталості в стратегію закупівель, визначення критеріїв для категорій товарів/послуг, оцінка постачальників, управління ризиками та вимірювання результатів.

**Що саме Організація бере з міжнародних підходів у практику:**

- інтеграцію екологічних, соціальних і етичних критеріїв у ТЗ та оцінку пропозицій;
- ризик-орієнтований due diligence постачальників (не “всіх однаково”, а за ризиком);
- управління життєвим циклом там, де це має сенс (довговічність, ремонт, експлуатаційні витрати, утилізація);
- прозорі критерії прийняття рішення і фіксацію обґрунтування;
- регулярний перегляд практик на основі інцидентів, невідповідностей і результатів моніторингу.

### 2.4. Внутрішні документи Організації та ієрархія вимог

Політика сталих закупівель працює разом з іншими внутрішніми документами Організації. Усі пов'язані політики та процедури мають узгоджуватися між собою: закупівлі не можуть бути "окремим островом", вони завжди перетинаються з фінансами, етикою, скаргами, захистом персональних даних, безпекою і екологічною політикою.

**Внутрішня рамка (типова):**

- процедура/положення про закупівлі (пороги, методи, документообіг);
- фінансова політика та правила підтвердження витрат;
- політика конфлікту інтересів і антикорупційні правила;
- політика скарг і зворотного зв'язку (в т.ч. щодо закупівель);
- політика захисту даних/конфіденційності (тендерні документи, персональні дані);
- екологічна політика Організації (узгодження "зелених" вимог);
- політики з захисту (safeguarding/PSEA) — якщо підрядники взаємодіють із бенефіціарами.

**Ієрархія застосування вимог у разі розбіжностей:**

1. вимоги законодавства України;
2. вимоги донорів у межах конкретного проєкту;
3. внутрішні політики/процедури Організації (як підвищений стандарт);
4. якщо є конфлікт норм — рішення приймається керівництвом/уповноваженою особою з фіксацією обґрунтування в закупівельній справі.

## 3. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ СТАЛИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Цей розділ визначає, для чого Організація впроваджує сталі закупівлі і які "фокуси" є пріоритетними. Цілі сформульовані так, щоб вони працювали як управлінські орієнтири: під час планування закупівель, написання ТЗ, оцінки пропозицій, укладання договорів і контролю виконання.

Сталий підхід не замінює базових закупівельних принципів, а підсилює їх: конкуренція, прозорість, документування і контроль стають інструментом, через який Організація зменшує ризики і впливи.

### 3.1. Value for money та ефективність витрат (а не "найнижча ціна")

Організація ставить за ціль забезпечити оптимальне співвідношення ціни, якості та ризиків. Для Організації "ефективність" — це не тільки первинна ціна, а також: строк служби, витрати на експлуатацію, ремонтопридатність, гарантійні умови, потреба в заміні, витрати на утилізацію, ризики простоїв.

**Що це означає в рішеннях:**

- порівняння альтернатив не тільки за ціною, а й за якісними параметрами;
- пріоритет рішенням, які служать довше і менше "з'їдають" коштів у майбутньому;
- за можливості — оцінка TCO/LCC для ключових категорій (техніка, обладнання, ремонти, логістика).

### 3.2. Мінімізація екологічного впливу закупівель

Організація прагне зменшувати негативний вплив закупівель на довкілля, зосереджуючись на реальних і контрольованих речах: ресурси, відходи, пакування, енергоефективність, небезпечні матеріали та їх утилізація.

**Пріоритети екологічної складової:**

- менше одноразового і зайвого пакування (особливо в офісі та на заходах);
- енергоефективність обладнання та техніки там, де це має значення;
- правильне поводження з "проблемними" категоріями: батарейки, лампи, електронні відходи, тонери/картриджі, хімічні засоби;
- вибір матеріалів і рішень, що зменшують відходи і потребу в утилізації;
- уникнення закупівель, які створюють ризики забруднення без реальної потреби.

### 3.3. Соціальні пріоритети (права працівників, безпека, недискримінація)

Організація ставить за ціль працювати з постачальниками та підрядниками, які дотримуються базових соціальних стандартів. Це важливо для репутації та для зменшення ризиків, коли підрядники працюють у громадах або взаємодіють з бенефіціарами.

**Що включають соціальні пріоритети:**

- дотримання базових трудових прав і вимог охорони праці;
- недопущення дитячої та примусової праці;
- недискримінація та повага до людської гідності;
- відповідальні практики у підрядних послугах (особливо якщо є контакт з вразливими групами).

### 3.4. Етичні пріоритети (антикорупція, конфлікт інтересів, прозорість)

Організація має нульову толерантність до корупційних практик і "закритих" закупівельних рішень. Закупівля — це зона підвищеного ризику, тому етика і прозорість — окремий пріоритет, а не "додатковий пункт".

**Ключові цілі етичного блоку:**

- попередження конфлікту інтересів через декларування, відвід і контроль;
- запобігання хабарям, подарункам, "відкатам", прихованим комісіям;
- прозоре обґрунтування вибору постачальника і повний пакет документів у закупівельній справі;
- фіксація і реагування на "red flags" (невідповідності, підозрілі пропозиції, нетипові умови).

### 3.5. Зниження ризиків і підвищення комплаєнсу (донорського та внутрішнього)

Окрема ціль — мінімізувати ризики, які можуть призвести до фінансових втрат, повернення коштів донору, невизнання витрат або репутаційних наслідків. Сталі закупівлі в цьому сенсі — це інструмент комплаєнсу: більше перевірок там, де ризик, і менше "ручних" рішень.

**Що саме має бути керованим:**

- допустимість витрат, відповідність порогам і процедурам;
- уникнення закупівель у заборонених/санкційних контрагентів (якщо застосовно);

- контроль субпідрядників у ризикових роботах/послугах;
- мінімізація “сірого” імпорту/невідомого походження товарів у чутливих категоріях.

### 3.6. Підтримка місцевих постачальників та малого бізнесу (за можливості)

Організація, працюючи в громадах, за можливості підтримує локальний ринок і місцевих постачальників, якщо це не суперечить донорським правилам, не знижує конкуренцію і не підвищує ризики (ціна/якість/доброчесність).

Це важливо і з точки зору ефективності (швидкість постачання, сервіс), і з точки зору відновлення громад. Але цей пріоритет не має переважати над етичними вимогами, комплаєнсом і якістю.

**Як це реалізується:**

- дослідження локального ринку при плануванні закупівель;
- недискримінаційні ТЗ, які не “відсікають” місцевих постачальників без причини;
- розбиття на лоти, якщо це підвищує доступність для МСБ (коли доречно);
- прозоре порівняння пропозицій за єдиними критеріями.

### 3.7. Розвиток внутрішніх компетенцій і уніфікація процесів

Організація ставить за ціль, щоб сталі закупівлі не залежали від конкретної людини, а працювали як система: шаблони, чек-листи, критерії, мінімальні вимоги до документування.

**Практичні орієнтири:**

- уніфіковані форми ТЗ/запитів/протоколів;
- чіткий пакет “закупівельної справи” для кожної закупівлі;
- короткі інструктажі для ролей, які приймають закупівельні рішення;
- регулярний перегляд помилок/інцидентів і внесення змін у процес.

## 4. СФЕРА СТАЛОСТІ: ЩО САМЕ ВРАХОВУЄТЬСЯ В ЗАКУПІВЛЯХ

Цей розділ визначає, які саме критерії сталості Організація може і повинна враховувати при закупівлях, і в яких випадках ці критерії є обов’язковими. Логіка — практична: ми не створюємо “ідеальну теорію”, а впроваджуємо мінімальний стандарт, який можна перевірити документально і який реально зменшує ризики та негативні наслідки.

Організація розглядає сталість як поєднання трьох блоків: екологія, соціальні стандарти і етика/комплаєнс. Для різних категорій закупівель рівень вимог різний: для низькоризикових закупівель — базові правила, для ризикових категорій — додаткові критерії, перевірки та договірні умови.

### 4.1. Екологічні критерії (що саме враховується)

Організація враховує екологічні аспекти на рівні характеристик товарів/послуг/робіт, пакування, способу доставки, утворення відходів і можливості належної утилізації. Критерії застосовуються там, де Організація реально може вплинути на вибір і де є ризики або суттєвий ефект.

**Екологічні критерії, які можуть включатися в ТЗ та оцінку:**

- енергоефективність обладнання (особливо: офісна техніка, освітлення, електроприлади);
- довговічність і ремонтопридатність (гарантія, сервіс, наявність витратних матеріалів);
- мінімізація пакування та можливість повернення/переробки пакування (де реально);
- вміст і склад матеріалів (нетоксичні/менш шкідливі альтернативи, відсутність небезпечних компонентів у побутових категоріях — коли є вибір);
- утворення відходів і план поводження з ними (особливо для робіт/послуг і заходів);
- небезпечні категорії відходів: батарейки, лампи, електроніка, картриджі/тонери, хімічні засоби — окрема вимога щодо збору і передачі (за можливості локації).

Тут важливий принцип: якщо Організація закуповує те, що неминуче створює небезпечні відходи, то вона або закладає спосіб їх належного поводження, або не робить таку закупівлю без крайньої потреби.

**4.2. Соціальні критерії (мінімальні вимоги до постачальників і виконання)**

Соціальні критерії — це вимоги, що зменшують ризик порушення прав працівників, небезпечних умов праці та шкоди людям у процесі виконання договору. Організація застосовує соціальні критерії як мінімальний стандарт “не нашкодь”.

**Що Організація розуміє під соціальними критеріями:**

- дотримання базових норм охорони праці та безпеки при виконанні робіт/послуг;
- недопущення примусової або дитячої праці;
- недискримінація та повага до гідності працівників;
- належна поведінка персоналу підрядника, якщо він взаємодіє з громадами/бенефіціарами;
- за наявності ризику контакту з вразливими групами — вимоги щодо safeguarding/PSEA (у межах проєктних правил).

Соціальні критерії найважливіші для послуг і робіт, де є люди “в полі”: ремонт, монтаж, логістика, охорона, прибирання, тренінги, соціальні послуги, роботи в приміщеннях, де перебувають бенефіціари.

**4.3. Етичні критерії та комплаєнс (доброчесність, санкції, репутаційні ризики)**

Етичні критерії — це вимоги, які захищають Організацію від корупційних, шахрайських і репутаційних ризиків. Це також основа для донорської прийнятності витрат.

**Етичні та комплаєнс критерії включають:**

- відсутність конфлікту інтересів у процесі вибору постачальника;
- заборона хабарів, “відкатів”, подарунків, які можуть вплинути на рішення;
- прозоре походження компанії (реєстрація, повноваження, бенефіціари — у межах розумних перевірок);
- відсутність постачальника у санкційних/заборонених списках (якщо це вимагає донор або політика Організації);
- репутаційні “red flags”: фіктивні контакти, відсутність реального офісу/сервісу, підозріло низька/висока ціна, відмова надати документи, непрозорі умови оплати, “посередники” без доданої вартості.

### 4.4. Ланцюг постачання та простежуваність (підрядники і субпідрядники)

Організація враховує, що ризики можуть виникати не тільки у прямого постачальника, а й у субпідрядників або в походженні товарів. Повної простежуваності до рівня "заводу" Організація може не мати, але мінімальний контроль ланцюга постачання застосовується для ризикових категорій і донорських проєктів.

**Що робить Організація в частині ланцюга постачання:**

- визначає, чи є субпідрядники у виконанні договору, і фіксує це у документації;
- у договорах з ризиковими роботами може вимагати погодження ключових субпідрядників;
- за потреби встановлює вимоги до субпідрядників аналогічні основному підряднику (охорона праці, відходи, етика);
- у чутливих категоріях може вимагати підтвердження походження/якості (сертифікати, гарантії, декларації відповідності — якщо доречно).

### 4.5. Категорії підвищеного ризику (де вимоги посилюються)

Організація визначає категорії закупівель, які потенційно мають підвищений екологічний, соціальний або етичний ризик. Для них застосовується посилений підхід: обов'язковий скринінг, ширший due diligence, чіткі договірні умови, контроль виконання.

**Типові категорії підвищеного ризику:**

- ремонтні/будівельні/монтажні роботи (відходи, пил, матеріали, безпека, субпідрядники);
- IT та електроніка (e-waste, батарейки, утилізація, гарантія/сервіс, походження);
- товари/матеріали з хімічними компонентами (мийні засоби, фарби, розчинники, дезінфекція);
- послуги з фізичною присутністю персоналу (прибирання, охорона, логістика, кейтеринг) — через соціальні ризики та поведінку персоналу;
- послуги, що передбачають контакт з бенефіціарами або вразливими групами (тренінги, соціальні/психологічні послуги, догляд тощо) — через safeguarding/PSEA ризики;
- закупівлі великої вартості або критичні для проєкту (репутаційні та фінансові ризики).

**Що означає "посилений підхід" на практиці:**

- додаткові кваліфікаційні вимоги до постачальника;
- більш формалізована оцінка (протокол, бали/ваги, обґрунтування);
- обов'язкові умови в договорі щодо відходів/безпеки/етики;
- приймання з документальним підтвердженням і, за потреби, фотофіксацією;
- контроль виконання в процесі (для робіт/послуг).

## 5. РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Система сталих закупівель працює лише тоді, коли визначено, хто ініціює потребу, хто готує технічне завдання, хто забезпечує конкуренцію та оцінку, хто перевіряє комплаєнс, хто підписує договір і хто приймає результат. У невеликих командах ролі можуть поєднуватися, але функції мають бути розділені настільки, наскільки це можливо, щоб зменшувати ризики "одна людина зробила все сама".

Організація використовує принцип відповідальності “по ланцюгу”: кожен етап має власника, а кінцеве рішення має бути документально підтверджене в закупівельній справі.

### 5.1. Керівництво Організації

Керівництво забезпечує управлінський контроль і визначає рамки, в яких закупівлі проводяться: правила, повноваження, пороги, відповідальність. Також керівництво приймає рішення у випадках підвищених ризиків, конфліктів норм (донор/внутрішні правила) або інцидентів у закупівлях.

**Відповідальність керівництва:**

- затвердження Політики сталих закупівель та ключових процедур;
- затвердження розподілу повноважень (хто може погоджувати/підписувати);
- контроль дотримання принципів доброчесності та “tone from the top”;
- погодження закупівель із підвищеним ризиком або нестандартних кейсів;
- рішення щодо реагування на істотні порушення (включно з припиненням співпраці з контрагентом).

### 5.2. Відповідальна особа/функція закупівель (адміністрування закупівель)

Це функція, яка забезпечує “правильність процесу”: документи, конкуренція, протоколи, комунікація з постачальниками, зберігання закупівельних справ. Якщо окремої посади немає, функція розподіляється між адміністративною та проєктною командами, але має бути призначена відповідальна особа.

**Основні функції закупівельної ролі:**

- організація процедури відбору (запити пропозицій, збір оферт, роз’яснення);
- контроль комплектності документів у закупівельній справі;
- підтримка застосування сталих критеріїв у ТЗ/запитах/договорах;
- первинний due diligence постачальників у межах визначених перевірок;
- забезпечення прозорості та рівних умов для учасників;
- ведення реєстрів (постачальники, закупівлі, ризикові категорії — якщо впроваджується).

### 5.3. Проєктні менеджери / координатори активностей (власники потреби)

Саме проєктна команда найкраще розуміє, що потрібно купити, навіщо і які вимоги до якості/строків. Тому вона відповідає за коректне формулювання потреби, технічного завдання і приймання результату.

**Відповідальність проєктних менеджерів:**

- формування потреби і обґрунтування закупівлі;
- підготовка або участь у підготовці ТЗ/специфікацій (включно зі сталими вимогами там, де доречно);
- участь в оцінці пропозицій (якість/технічна відповідність);
- контроль виконання договору в частині результату (строки, якість, обсяг);
- приймання товарів/робіт/послуг і підтвердження відповідності;
- виявлення та повідомлення про ризики або порушення (в т.ч. поведінка підрядника в громадах/з бенефіціарами).

### 5.4. Фінанси / бухгалтерія (контроль допустимості і платежів)

Фінансова функція забезпечує, щоб оплати здійснювалися тільки за належно оформленими закупівлями і за наявності підтвердження виконання. Також фінанси перевіряють відповідність витрат бюджетам, договорам і донорським вимогам (у проєктах).

**Функції фінансової ролі:**

- перевірка наявності договору/рахунків/актів/накладних та інших підтверджень;
- контроль відповідності витрат бюджету, кошторису і правилам проєкту;
- перевірка коректності реквізитів, повноважень, первинних документів;
- дотримання внутрішніх правил щодо платежів і авансів;
- участь у розслідуванні фінансових невідповідностей або підозрілих операцій.

### 5.5. Комісія з оцінки / тендерна група (за потреби)

Для закупівель вище визначених порогів або у категоріях підвищеного ризику Організація може створювати комісію/тендерну групу. Її завдання — забезпечити колегіальність, зменшити ризик упередженості та зафіксувати обґрунтоване рішення.

**Роль комісії:**

- оцінка пропозицій за затвердженими критеріями;
- фіксація результатів у протоколі (бали/обґрунтування);
- перевірка, що не було конфлікту інтересів у членів комісії;
- рекомендація переможця або рішення про повторний відбір/відміну.

**Базові вимоги до роботи комісії:**

- члени комісії декларують відсутність конфлікту інтересів;
- рішення ухвалюються на основі критеріїв, а не “враження”;
- протокол містить логіку вибору та зауваження, якщо були.

### 5.6. Уповноважена особа з етики/комплаєнсу

Ця роль потрібна, щоб конфлікт інтересів, скарги, підозри шахрайства або корупційні сигнали не “губилися” між функціями. Якщо окремої ролі немає, відповідальність покладається на керівництво або визначену особу.

**Функції комплаєнс/етики:**

- організація процесу декларування конфлікту інтересів;
- прийом і первинний розгляд скарг/повідомлень щодо закупівель;
- участь у розслідуваннях порушень і рекомендації коригувальних дій;
- контроль застосування правил щодо подарунків/неправомірної вигоди;
- рекомендації щодо заборонених або небажаних контрагентів (у межах внутрішніх рішень і донорських правил).

### 5.7. Усі працівники та залучені особи

Кожен працівник, який має дотичність до закупівель (навіть якщо не є “закупівельником”), зобов’язаний діяти доброчесно і виконувати мінімальні вимоги Політики.

**Обов'язки для всіх:**

- дотримуватися принципів прозорості та недискримінації;
- не приймати подарунки/вигоди, що можуть вплинути на рішення;
- повідомляти про конфлікт інтересів, підозрілі ситуації, тиск, "домовленості";
- забезпечувати конфіденційність тендерних документів там, де це потрібно;
- не створювати умов "під одного постачальника" без обґрунтованої потреби.

## 6. ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Планування — це ключова точка контролю. Більшість проблем у закупівлях виникає не на етапі "вибору постачальника", а раніше: неправильно сформульована потреба, відсутній бюджет, ТЗ написане під одного, не враховані строки постачання, не оцінені ризики, не закладені витрати на сервіс/утилізацію. Тому Організація планує закупівлі так, щоб до старту процедури були зрозумілі: що купуємо, навіщо, за які кошти, які ризики та які мінімальні вимоги сталості.

Планування має бути пропорційним. Для дрібних регулярних закупівель достатньо простого плану та стандартних вимог. Для закупівель великої вартості або підвищеного ризику потрібні: аналіз ринку, ризик-скринінг, чітке ТЗ і погодження.

### 6.1. Річне/проєктне планування та бюджетування

Організація формує план закупівель на рівні проєкту (обов'язково) і, за можливості, на рівні року (для офісних і регулярних потреб). План закупівель є інструментом контролю бюджету, строків і комплаєнсу.

**Мінімально план закупівель має включати:**

- предмет закупівлі (товар/послуга/робота), короткий опис;
- орієнтовну вартість і джерело фінансування;
- очікувані строки закупівлі та поставки/виконання;
- рекомендований метод закупівлі (прямий договір/запит пропозицій/конкурс тощо);
- позначку про ризик (низький/середній/підвищений) і чи потрібні сталі вимоги;
- відповідальну особу (ініціатор/керівник проєкту) та відповідального за процедуру.

План затверджується відповідно до внутрішніх правил і, у проєктах, узгоджується з бюджетом/кошторисом та донорськими вимогами.

### 6.2. Аналіз потреби (need assessment) та уникнення зайвих закупівель

Перед стартом закупівлі Організація перевіряє, чи закупівля справді потрібна і чи немає альтернатив, які дадуть той самий результат з меншим впливом або меншими витратами.

Тут принцип простий: найсталіша закупівля — та, якої можна не робити, якщо потреба покривається іншим шляхом.

**Питання, які ініціатор має перевірити:**

- чи є вже в Організації ресурс/обладнання, яке можна використати або перерозподілити;
- чи доцільна оренда/лізинг/послуга замість купівлі (особливо для техніки, транспорту, спецобладнання);

- чи можна об’єднати закупівлю з іншими потребами (оптом/одним лотом), щоб зменшити логістику і пакування;
- чи не завищені специфікації (вимоги “з запасом”, які не потрібні для задачі);
- чи є реалістичні строки поставки/виконання без “авральних” закупівель.

**6.3. Аналіз ринку та ризиків (включно зі сталими аспектами)**

Організація проводить пропорційний аналіз ринку перед закупівлею, щоб розуміти: скільки це реально коштує, які є постачальники, які типові умови, де можливі ризики.

**Що може включати аналіз ринку (залежно від масштабу):**

- 2–5 цінових орієнтирів/комерційних пропозицій або публічні прайси;
- перевірка доступності товару/строків;
- аналіз сервісу і гарантії (особливо для техніки);
- оцінка ризиків: посередники, “сіре” походження, нетипові умови оплати;
- попереднє розуміння, які сталі критерії реально застосувати в цій категорії (пакування, утилізація, енергоефективність, поведінка персоналу підрядника).

Для підвищеного ризику аналіз ринку має завершуватися коротким висновком: які варіанти розглядали і чому обрали саме цей підхід до закупівлі.

**6.4. Вибір стратегії закупівлі (метод, лоти, конкуренція, рамкові підходи)**

Організація обирає метод закупівлі так, щоб забезпечити конкуренцію і value for money при збереженні керованості процесу. Стратегія залежить від суми, ризику, строків і донорських вимог.

**Приклади стратегічних рішень:**

- розбиття на лоти, якщо це підвищує конкуренцію і дає доступ МСБ (але без дроблення “для обходу порогів”);
- рамкові угоди/довгострокові договори для регулярних потреб (канцелярія, друк, логістика), щоб зменшити кількість процедур і стабілізувати ціну/якість;
- конкурс/запит пропозицій для закупівель, де важлива якість і сталі критерії (послуги, роботи, комплексні поставки);
- прямий договір лише тоді, коли це дозволено правилами, обґрунтовано і не підвищує ризик.

**6.5. Специфікації та технічне завдання зі сталими вимогами**

ТЗ має бути чітким, вимірюваним і недискримінаційним. Вимоги сталості включаються так, щоб їх можна було перевірити на етапі оцінки та виконання договору.

**Структура ТЗ (рекомендовано):**

- опис потреби і ціль використання;
- технічні/якісні параметри (мінімальні, а не “ідеальні”);
- строки і місце поставки/виконання;
- вимоги до гарантії/сервісу (для обладнання);
- вимоги до пакування/доставки (мінімізація, повернення, утилізація — якщо доречно);
- вимоги до відходів і прибирання (для робіт/послуг);
- соціальні/етичні умови (поведінка персоналу, охорона праці, недопущення

неправомірної вигоди);
- критерії оцінки (як буде обиратися переможець);
- вимоги до підтверджувальних документів (сертифікати/гарантійні листи/декларації — лише якщо реально потрібно).

**Правило для сталих вимог:**
не писати “красиві слова”; писати те, що можна перевірити: гарантія в місяцях, умови сервісу, вимоги до прибирання/вивезення, вимоги до пакування, підтвердження передачі відходів (для ризикових робіт).

### 6.6. Управління життєвим циклом (TCO/LCC) — де доречно

Для частини закупівель Організація оцінює не лише ціну, а сукупні витрати володіння/експлуатації. Це доцільно, коли різниця в експлуатаційних витратах істотна або коли є значний ризик швидкої заміни/поломок.

**Категорії, де TCO/LCC зазвичай має сенс:**
- офісна техніка й електроніка;
- обладнання з регулярним сервісом/витратними матеріалами;
- ремонти та облаштування (матеріали + строк служби + гарантія);
- логістичні послуги (ціна + надійність + ризик зриву строків).

**Мінімальний підхід TCO (без складних формул):**
- ціна закупівлі;
- гарантія/сервісні умови;
- витратні матеріали або типові витрати на обслуговування;
- очікуваний строк служби;
- витрати/можливості утилізації (для електроніки та небезпечних категорій — за можливості).

## 7. ВИБІР ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА ОЦІНКА ПРОПОЗИЦІЙ

Цей розділ встановлює, як Організація відбирає постачальників/підрядників так, щоб рішення було конкурентним, обґрунтованим, перевірюваним і відповідало принципам сталості. Основна ідея: ми не “обираємо зручного”, ми обираємо найкращу пропозицію за наперед визначеними критеріями, з фіксацією логіки в закупівельній справі.

**Оцінка завжди базується на двох рівнях:**
- допуск/кваліфікація (чи взагалі учасник відповідає мінімальним вимогам);
- порівняння пропозицій (ціна + якість + сталість + ризики).

### 7.1. Мінімальні кваліфікаційні вимоги (допуск до оцінки)

Організація встановлює мінімальні вимоги, без яких постачальник не може бути обраний, навіть якщо дає найнижчу ціну. Рівень деталізації залежить від суми та ризику закупівлі.

**Базові вимоги (як мінімум):**
- правосуб’єктність (реєстрація, актуальні реквізити, легальна діяльність);
- повноваження підписанта (хто підписує договір і на якій підставі);

- наявність банківського рахунку/можливість безготівкових розрахунків;
- здатність виконати поставку/послугу у строк і в потрібному обсязі.

**Додаткові вимоги (коли доречно: роботи/послуги/ризикові категорії/великі суми):**

- релевантний досвід (приклади аналогічних договорів, портфоліо, рекомендації);
- наявність персоналу/обладнання/підрядної спроможності;
- ліцензії/дозволи/сертифікати (лише якщо це реально необхідно для предмета закупівлі);
- гарантійні та сервісні можливості (для техніки/обладнання);
- підтвердження готовності дотримуватися вимог з охорони праці, поводження з відходами, етики (для робіт/послуг).

Правило недискримінації: кваліфікаційні вимоги не повинні "відсікати" ринок без причини. Якщо вимога суттєво звужує коло учасників — вона має бути обґрунтована предметом закупівлі та ризиком.

**7.2. Due diligence постачальника (санкції, бенефіціари, репутаційні ризики)**

Організація проводить перевірку постачальника в обсязі, який відповідає ризику закупівлі. Мета — не "збирати папери", а знизити ризики: фіктивних контрагентів, непрозорих посередників, порушень етики, проблем із виконанням договору, донорських невідповідностей.

**Мінімальний due diligence (для більшості закупівель):**

- перевірка реєстраційних даних та актуальності реквізитів;
- перевірка контактів і фактичної доступності (адреса, телефон, електронна пошта, сайт/публічна присутність — якщо є);
- перевірка повноважень підписанта.

**Посилений due diligence (для підвищеного ризику / великої суми / робіт і послуг у громадах):**

- перевірка на санкційні обмеження та інші заборони (якщо це вимагає донор або внутрішні правила);
- перевірка бенефіціарів/пов'язаності (коли є підозрілі сигнали або вимога донора);
- репутаційний скринінг (негативні сигнали, судові спори, повторювані скарги — якщо це виявляється доступними способами);
- перевірка на ознаки "проксі/посередника без доданої вартості";
- для робіт — спроможність забезпечити охорону праці та безпечні практики;
- для категорій з відходами/забрудненням — готовність виконувати вимоги щодо прибирання/вивезення/передачі відходів.

**Типові "red flags", які вимагають зупинки або додаткової перевірки:**

- відмова надати базові документи або різка зміна реквізитів "в процесі";
- підозріло низька ціна без пояснення (ризик неякісного виконання/підміни);
- вимога "готівки", неформальних доплат, незрозумілих комісій;
- тиск "терміново підписуйте", "не потрібні документи";
- ознаки пов'язаності з працівниками Організації або конфлікт інтересів;
- неузгодженість документів (назви, адреси, підписи, печатки — якщо використовуються).

### 7.3. Критерії оцінки: ціна + якість + сталість

Організація визначає критерії оцінки до отримання пропозицій і застосовує їх однаково до всіх учасників. Критерії мають бути вимірюваними, а якщо критерій “якісний” — має бути описано, що саме оцінюється і як це фіксується.

**Типові критерії (комбінація залежно від предмета закупівлі):**

- Ціна: загальна вартість, прозорість калькуляції, умови оплати.
- Якість/технічна відповідність: відповідність ТЗ, матеріали, характеристики, комплектація.
- Строки: поставка/виконання, графік, готовність працювати в потрібному режимі.
- Гарантія та сервіс: термін гарантії, умови ремонту/обслуговування, доступність сервісу.
- Стійкість/сталість:
- екологічні параметри (пакування, енергоефективність, утилізація, відходи);
- соціальні параметри (охорона праці, поведінка персоналу, недискримінація);
- етичні параметри (антикорупційні гарантії, прозорість виконання, відсутність підозрілих умов).

Правило пропорційності: сталі критерії можуть бути “легкими” для стандартних закупівель і більш деталізованими для робіт/послуг/ризикових категорій.

### 7.4. Модель оцінки (ваги/бали) та протоколи

**Організація може застосовувати:**

- оцінку за найнижчою ціною, якщо предмет закупівлі стандартизований і ризики низькі;
- оцінку “найкраща пропозиція” (best value), якщо важливі якість, строки, ризики і сталі критерії.

**Приклад структури ваг (як робочий шаблон, який можна коригувати):**

- стандартні товари: ціна (60–80%), технічна відповідність/гарантія (20–40%);
- послуги/роботи: ціна (40–60%), технічна якість/план виконання (30–50%), сталі/соціальні/етичні критерії (10–20%);
- ризикові категорії: збільшується частка критеріїв якості й управління ризиками.

**Що обов’язково фіксується в протоколі оцінки:**

- перелік учасників, які подали пропозиції;
- рішення про допуск/відхилення (з причинами);
- критерії оцінки і спосіб порівняння;
- результати оцінки (бали/порівняльна таблиця або обґрунтування);
- рекомендація переможця;
- декларації відсутності конфлікту інтересів у осіб, які оцінювали.

### 7.5. Заборонені та небажані практики постачальників (і підстави для відхилення)

Організація не співпрацює з постачальниками/підрядниками, які використовують практики, несумісні з доброчесністю, безпекою або вимогами сталості.

**Підстави для відхилення пропозиції або відмови від співпраці:**

- пропозиція/прохання про неправомірну вигоду, “відкат”, подарунок, комісію;
- надання неправдивих або підроблених документів;

- приховування субпідрядників у роботах/послугах (коли це суттєво для контролю);
- змова/маніпуляції (узгоджені ціни, “підставні” пропозиції);
- відмова виконувати базові умови щодо безпеки праці, відходів, прибирання, поведінки персоналу;
- вимога непрозорих умов оплати або неформальних платежів;
- повторювані суттєві порушення за попередніми договорами з Організацією (якщо це зафіксовано).

**Небажані практики (не завжди автоматичне відхилення, але “жовтий прапорець”):**

- ціна значно нижча за ринок без логічного пояснення;
- “пропозиція без деталей” (немає специфікацій, гарантій, строків);
- різкі зміни умов після усної домовленості;
- відсутність сервісу/гарантії там, де це критично.

### 7.6. Рішення про вибір і обґрунтування (audit trail)

Рішення про переможця має бути таким, щоб будь-яка перевірка могла відтворити логіку: як ми прийшли до цього вибору і чому він був найкращим у межах критеріїв.

**Мінімальний пакет документів для закупівельної справи на етапі вибору:**

- обґрунтування потреби + підтвердження бюджету/плану закупівель;
- ТЗ/запит пропозицій (із критеріями оцінки);
- отримані пропозиції/оферти;
- протокол оцінки (або службова записка-обґрунтування для простих закупівель);
- підтвердження due diligence (у межах застосованого рівня);
- рішення про вибір переможця та погодження/затвердження за повноваженнями;
- повідомлення учасникам (якщо процедура це передбачає).

**Два правила, які захищають Організацію:**

1. критерії не змінюються “після того як побачили ціни”;
2. будь-яке відхилення або нестандартне рішення має бути письмово обґрунтоване.

## 8. ДОГОВОРИ ТА ВИКОНАННЯ

Після вибору постачальника ризики не зникають — вони переходять у фазу виконання. Саме на етапі договору та контролю виконання Організація “закріплює” сталі та етичні вимоги юридично і перетворює їх на критерії приймання. Тому договір має бути не формальністю, а інструментом управління: що саме робиться, у які строки, якої якості, які документи підтверджують виконання, що робимо при порушеннях.

Для дрібних закупівель допускається спрощений формат (рахунок/накладна/акт), але базові умови сталості та етики мають бути забезпечені мінімальними інструментами: ТЗ, лист-погодження умов, стандартні застереження, підтвердження приймання.

### 8.1. Типові договірні умови сталості (екологія, праця, етика)

Організація включає в договори умови, які забезпечують: (1) належну якість і безпеку, (2) контроль екологічних аспектів (відходи, пакування), (3) етичну поведінку та відсутність неправомірної вигоди, (4) соціальні стандарти при наданні послуг/робіт.

**Мінімальний “блок сталості” в договорах (за доречності):**

- вимога дотримуватися законодавства України та застосовних донорських правил (якщо проєкт);
- заборона неправомірної вигоди, подарунків, комісій, “відкатів”;
- вимога повідомляти про конфлікт інтересів і пов’язаність;
- вимоги до охорони праці та безпечних методів робіт (для робіт/послуг на локаціях);
- вимоги до поводження з відходами/прибирання після робіт/заходів (для робіт/послуг);
- умови щодо пакування/доставки (мінімізація, повернення, утилізація — якщо можливо);
- право Організації вимагати усунення порушень і/або розірвати договір при істотних порушеннях.

Для закупівель з контактом з бенефіціарами/вразливими групами Організація, за потреби, включає умови щодо належної поведінки персоналу підрядника і дотримання вимог safeguarding/PSEA (у межах правил проєкту).

**8.2. Вимоги до пакування, доставки та логістики**

Організація встановлює вимоги до доставки так, щоб зменшувати зайве пакування та відходи і водночас не знижувати якість/безпеку товару. Для багатьох закупівель це можна зробити без додаткових витрат, просто зафіксувавши очікування в ТЗ або договорі.

**Практичні вимоги, які можуть застосовуватися:**

- мінімізація одноразового пакування, якщо це не шкодить товару;
- постачання партіями/консолідована доставка, якщо це зменшує кількість поїздок;
- повернення тари/коробок, якщо постачальник це практикує;
- передача пакування/відходів постачальнику або погоджений спосіб утилізації (для специфічних категорій);
- вимога не залишати сміття після доставки/монтажу.

**8.3. Приймання товарів/робіт/послуг і контроль якості**

Організація приймає товари/роботи/послуги лише після перевірки відповідності ТЗ/договору. Приймання — це точка, де підтверджується якість, комплектність, строки та виконання сталих умов (якщо вони були встановлені).

**Приймання повинно включати (залежно від предмета):**

- перевірку відповідності характеристикам/комплектації;
- перевірку якості виконаних робіт/послуг;
- наявність гарантійних документів, інструкцій, серійних номерів (для техніки);
- підтвердження сервісних умов/контактів сервісу;
- підтвердження прибирання і вивезення відходів (для робіт/послуг, де утворюються відходи);
- акт/накладна/інший документ, який підтверджує приймання.

**Хто підписує приймання:**

- власник потреби/керівник проєкту (або уповноважена особа) підтверджує фактичну відповідність;
- фінансова функція забезпечує, що оплата можлива лише після підтвердження

виконання.

### 8.4. Управління змінами (додаткові угоди, зміна ціни/обсягу)

Зміни під час виконання договору можливі, але вони мають бути керованими і документованими. Організація не допускає “переписування умов заднім числом” або розширення обсягів без процедури, якщо це впливає на конкуренцію, пороги або донорський комплаєнс.

**Правила управління змінами:**

- будь-яка зміна обсягу, строків, ціни, специфікації оформлюється письмово (додаткова угода/лист-погодження) відповідно до внутрішніх правил і донорських вимог;
- якщо зміна істотно змінює предмет закупівлі або збільшує бюджет — потрібне додаткове погодження (за повноваженнями);
- для проєктів — перевірка допустимості змін з точки зору грантових умов (особливо щодо лімітів, процедур, дозволів донора).

### 8.5. Порушення, санкції та розірвання договору

Організація передбачає в договорах механізми реагування на порушення. Мета — або швидко виправити ситуацію, або зупинити співпрацю, щоб не накопичувати ризики й витрати.

**Типові підстави для реагування:**

- невиконання або неналежне виконання (якість/строки/обсяг);
- порушення вимог охорони праці/безпеки на локації;
- залишення відходів, відмова від прибирання/вивезення (для робіт/послуг);
- порушення етичних вимог (спроба неправомірної вигоди, неформальні платежі, тиск);
- приховування субпідрядників у критичних роботах;
- надання неправдивих документів або підробок.

**Інструменти реагування (пропорційно порушенню):**

- вимога усунути недоліки у визначений строк;
- відмова в прийманні до усунення недоліків;
- утримання платежу/частини платежу до виконання;
- штрафи/пеня — якщо передбачено договором;
- розірвання договору в односторонньому порядку у випадку істотних порушень;
- за потреби — повідомлення донора/партнера (у проєктах).

### 8.6. Субпідрядники та відповідальність у ланцюгу постачання

Організація контролює залучення субпідрядників там, де це критично для якості, безпеки, сталості та репутаційних ризиків. Для частини робіт (ремонт/монтаж) субпідряд є типовим, але він має бути прозорим.

**Базові правила:**

- постачальник/підрядник несе відповідальність за дії субпідрядників як за свої власні, якщо інше не визначено договором;
- якщо субпідрядники суттєві для виконання договору — вони мають бути погоджені Організацією або принаймні розкриті;
- субпідрядники мають дотримуватися вимог охорони праці, поводження з відходами та

етичних умов так само, як основний підрядник;
- у разі порушень субпідрядником Організація має право вимагати його заміни або застосувати санкції до основного підрядника.

## 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, КОМПЛАЄНС ТА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Закупівлі — це зона підвищених ризиків: фінансових, репутаційних, донорських і юридичних. Тому Організація управляє ризиками не "після проблеми", а на всьому циклі закупівлі: планування → відбір → договір → виконання → оплата. Комплаєнс і доброчесність тут не декоративні — це умова, щоб витрати були прийнятними для донорів, а рішення були захищені аудитом.

Організація застосовує принцип нульової толерантності до хабарництва, шахрайства, підробок, змови та прихованого конфлікту інтересів. Будь-які підозри або сигнали мають бути зафіксовані і розглянуті, навіть якщо "це дрібниця" або "так прийнято на ринку".

### 9.1. Конфлікт інтересів (декларування, відвід, рішення)

Конфлікт інтересів — це ситуація, коли приватний інтерес може впливати (або виглядати так, ніби впливає) на неупередженість рішення. Для Організації ризик не тільки в реальному впливі, а й у втраті довіри та донорській неприйнятності витрат.

**Мінімальні правила:**
- усі особи, які формують ТЗ, збирають пропозиції, оцінюють або погоджують закупівлю, зобов'язані повідомити про потенційний конфлікт інтересів одразу, як він виник або став відомий;
- особа з конфліктом інтересів не бере участі в оцінці/переговорах/прийнятті рішення (відвід);
- рішення про подальші дії фіксується письмово (коротко) і долучається до закупівельної справи.

**Типові ситуації, що вважаються конфліктом інтересів або його ризиком:**
- родинні/близькі зв'язки з постачальником або його працівниками;
- спільний бізнес, фінансові зобов'язання, подарунки/послуги від контрагента;
- працевлаштування члена сім'ї у потенційного постачальника;
- участь працівника Організації у компанії-постачальнику (формально або неформально).

### 9.2. Антикорупційні правила (подарунки, комісії, "відкати")

Організація забороняє будь-які форми неправомірної вигоди, незалежно від суми або "прийнятості" на ринку. Вирішальне правило: якщо це може вплинути на рішення або створити видимість впливу — це недопустимо.

**Заборонено:**
- пропонувати, вимагати або приймати хабарі, "відкати", приховані комісії;
- отримувати подарунки/послуги/знижки, які не є загальнодоступними ринковими умовами;
- погоджувати "винагороду" за перемогу у закупівлі, прискорення оплати або приймання.

**Що робити, якщо постачальник пропонує “подяку” або тисне:**

- припинити комунікацію в частині неправомірної пропозиції;
- зафіксувати факт (хто, коли, що запропонував/сказав);
- повідомити відповідальну особу/керівництво;
- розглянути відхилення постачальника та/або припинення взаємодії.

### 9.3. Протидія шахрайству (red flags, перевірки, контроль)

Шахрайство в закупівлях може мати форму підроблених документів, змови, завищення цін, подвійного рахунку, підміни товарів, фіктивних поставок, “постачальника-прокладки”. Організація застосовує превентивні перевірки і контроль виконання, пропорційно ризику.

**Типові “red flags” (червоні прапорці):**

- постачальник уникає документів, просить “без договору” або “готівкою”;
- суттєво нижча/вища ціна за ринок без пояснення;
- однакові тексти/помилки/формат у пропозиціях різних учасників (ознаки змови);
- різкі зміни реквізитів “перед оплатою” або “в останній момент”;
- відсутність реального місця діяльності/контактів/сервісу при заявлених обсягах;
- невідповідність характеристик у документах і фактичному товарі;
- наполягання на авансах без гарантій і без логіки (особливо у ризикових категоріях).

**Базові інструменти протидії:**

- розподіл ролей (ініціатор/закупівлі/фінанси/приймання — не одна особа все);
- порівняння ринкових цін і фіксація обґрунтування;
- документальна перевірка реквізитів, повноважень, мінімальний due diligence;
- приймання з підтвердженням факту поставки/виконання (накладні/акти, фото — за потреби);
- контроль змін до договору (без “дописали потім”).

### 9.4. Скарги та механізм зворотного зв’язку по закупівлях

Організація забезпечує можливість подати звернення/скаргу щодо закупівель: порушення процедури, конфлікт інтересів, корупція, дискримінаційні вимоги, неетична поведінка, тиск або змова. Механізм має бути доступним як для працівників, так і для зовнішніх сторін (учасників, партнерів), якщо це доречно.

**Принципи механізму:**

- конфіденційність заявника (наскільки це можливо);
- заборона репресій/тиску на осіб, які добросовісно повідомляють про порушення;
- реєстрація звернення і фіксація рішення (коротко і по суті);
- пропорційність реагування: перевірка фактів → рішення → коригувальні дії.

**Мінімальний порядок розгляду:**

- прийом звернення (письмово/електронно/через визначений канал);
- первинна оцінка: що саме стверджується, чи є ризик негайної шкоди/втрат;
- перевірка документів закупівельної справи і пояснень залучених осіб;
- рішення: підтверджено/не підтверджено/потрібні додаткові дії;
- коригувальні заходи (включно з переглядом рішення, повторним відбором, дисциплінарними/договірними діями).

### 9.5. Захист даних і конфіденційність (тендерні документи, персональні дані)

У процесі закупівель Організація працює з комерційною інформацією постачальників, персональними даними, цінами, умовами та внутрішніми документами. Неконтрольоване розповсюдження цієї інформації може зірвати конкуренцію, створити ризики змови або порушити законодавчі вимоги.

**Правила конфіденційності:**

- пропозиції учасників, деталі оцінки, внутрішні протоколи та обґрунтування не передаються третім сторонам без підстав;
- доступ до документів мають лише особи, залучені до закупівлі за ролями;
- комунікація з учасниками — через визначену відповідальну особу/канал (щоб уникнути "паралельних домовленостей");
- персональні дані використовуються лише в межах необхідності для закупівлі та зберігаються контрольовано.

### 9.6. Санкційні обмеження та заборонені контрагенти

Організація не співпрацює з контрагентами, якщо це заборонено законом, донорськими правилами або внутрішніми рішеннями Організації (через високий ризик). У проєктах санкційні перевірки виконуються відповідно до вимог донора. Якщо донор вимагає конкретний формат/джерела перевірки — застосовується саме він.

**Підстави для відмови від співпраці:**

- контрагент підпадає під санкційні/заборонні обмеження (за правилами проєкту або внутрішніми вимогами);
- виявлені суттєві факти недоброчесності, підробок або корупційних пропозицій;
- повторювані істотні порушення договорів з Організацією, зафіксовані документально;
- відмова виконувати базові етичні/соціальні/екологічні умови у ризикових закупівлях.

**Як фіксується рішення:**

1. коротке обґрунтування долучається до закупівельної справи;
2. у проєктах — за потреби інформується донор/партнер відповідно до умов.

## 10. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В ЗАКУПІВЛЯХ

Екологічні вимоги в закупівлях Організації — це практичні правила, які реально контролювати: менше відходів і пакування, менше небезпечних матеріалів, більше довговічності та енергоефективності, передбачувана утилізація. Ми не "полюємо за сертифікатами заради сертифікатів", а включаємо такі умови, які можна перевірити документально (в ТЗ/договорі) і фактично (на прийманні та під час виконання).

Рівень вимог залежить від категорії закупівлі та ризику. Для більшості офісних закупівель — достатньо базових правил. Для робіт/послуг, що створюють відходи або мають ризик забруднення — вимоги посилюються і стають частиною критеріїв приймання.

### 10.1. Пріоритетні “зелені” категорії та стандартні вимоги

Організація визначає групи закупівель, де екологічні вимоги дають найбільший ефект і майже не ускладнюють процес.

**Категорії першого пріоритету (офіс і проєкти):**

- папір та поліграфія;
- канцелярія й витратні матеріали;
- засоби для прибирання/гігієни;
- IT та електроніка (включно з витратниками);
- освітлення та електроприлади;
- меблі та облаштування;
- логістика/доставка;
- заходи (кейтеринг, матеріали, друк, сувенірка).

**Стандартні екологічні вимоги (можна вставляти в ТЗ як “мінімум”):**

- мінімізація одноразового та зайвого пакування;
- пріоритет багаторазовим/довговічним рішенням;
- можливість ремонту/сервісу/наявність запчастин (для техніки);
- окремі правила для небезпечних категорій (батарейки, лампи, електроніка, тонер);
- для робіт/послуг — план поводження з відходами і прибирання після виконання.

### 10.2. Енергоефективність обладнання та техніки

Енергоефективність важлива там, де обладнання працює регулярно (офіс, хаби, простори, техніка для заходів). Організація враховує ефективність не як “плюсик у презентації”, а як фактор витрат і надійності.

**Що включати в ТЗ/оцінку (практично):**

- клас/рівень енергоефективності (якщо виробник/ринок це показує);
- споживання електроенергії або потужність у робочому режимі;
- наявність режимів енергозбереження/автовимкнення (де доречно);
- гарантія і сервіс (щоб уникати ранньої заміни та відходів).

**Критерії для приймання:**

- модель/серійний номер відповідає пропозиції;
- гарантійний талон/умови сервісу надані;
- інструкція/паспорт надані (електронно допускається).

### 10.3. Відходи та утилізація (включно з небезпечними категоріями)

Організація розділяє відходи на звичайні та “проблемні” категорії. Для проблемних категорій принцип один: або ми закладаємо безпечний шлях поводження, або не закуповуємо без реальної потреби.

**Проблемні категорії, які потребують окремих умов:**

- батарейки та акумулятори;
- люмінесцентні/енергозберігаючі лампи (та інші лампи, що потребують спеціального поводження);
- електроніка та електронні відходи (e-waste);

- картриджі/тонери/витратники друку;
- фарби, розчинники, клеї, хімічні засоби (для робіт/прибирання);
- будівельні відходи (ремонти/монтаж).

**Вимоги, які можна закріпити в договорі (залежно від предмета):**

- підрядник прибирає після робіт і вивозить відходи;
- заборона залишати відходи на локації без погодження;
- розділення відходів на місці, якщо це можливо;
- для робіт: окреме збирання упаковки, тари, залишків матеріалів;
- для небезпечних категорій: передача на визначений спосіб поводження (якщо є доступна інфраструктура) або повернення постачальнику (коли так працює).

**Документи/підтвердження (не завжди обов'язкові, але для ризикових кейсів — бажані):**

- акт/підтвердження вивезення відходів (для ремонтів/значних робіт — якщо реально отримати);
- фотофіксація "до/після" для робіт із відходами;
- підтвердження приймання небезпечних відходів (якщо є сервіс/пункт).

**10.4. Мінімізація одноразового та пакування**

Пакування часто дає найбільший обсяг сміття в офісній та проєктній діяльності. Організація мінімізує пакування без шкоди для безпеки/якості товару.

**Мінімальні вимоги до постачальників:**

- постачання без надлишкового пакування;
- використання тари/коробок, які можна повторно використати;
- консолідована доставка замість багатьох дрібних (якщо це не критично для строків);
- за можливості — забір тари/упаковки постачальником.

**Правило для закупівель "дрібного постійного споживання":**
вибір форматів, які зменшують кількість упаковки (більші об'єми, концентрати, дозатори — там, де безпечно).

**10.5. Закупівлі для заходів (кейтеринг, матеріали, друк)**

Заходи — це типова точка накопичення одноразового. Організація вводить стандартні вимоги, щоб зменшити сміття і не ускладнити реалізацію.

**Кейтеринг/харчування:**

- пріоритет багаторазовому посуду; якщо неможливо — мінімізувати одноразове;
- мінімізувати індивідуальне пакування (цукор/соуси/вода "по одному" — лише якщо є обґрунтування);
- вода: за можливості — бутлі/диспенсери або більші формати замість дрібних пляшок;
- залишки їжі: за можливості — планування порцій, щоб мінімізувати списання.

**Матеріали заходів:**

- бейджі/холдери — багаторазові, якщо серія заходів;
- роздатка — електронно, друк лише необхідного мінімуму;
- брендовані сувеніри — тільки якщо мають практичну цінність і довгий строк використання.

**Друк:**

- двосторонній друк за замовчуванням;
- мінімальна щільність/обсяг без втрати якості (не “найтовстіший папір” без причини);
- цифрові матеріали як пріоритет, якщо прийнятно для аудиторії.

**10.6. Закупівля мийних засобів, хімії та матеріалів з потенційним ризиком**

Ця категорія часто створює ризик забруднення або небезпечного використання, особливо якщо підрядники працюють на локації.

**Вимоги до таких закупівель (практично):**

- перевага засобам із чіткими інструкціями використання та дозування;
- заборона використання невідомих/немаркованих рідин та сумішей;
- вимога зберігати засоби в оригінальній тарі з етикеткою;
- для підрядних робіт — вимога мати і застосовувати засоби індивідуального захисту, якщо потрібно.

**10.7. Вимоги до ремонтів/монтажу/облаштування (екологічний мінімум)**

Для ремонтів і робіт Організація встановлює базові умови, бо саме там виникають значні відходи й ризики.

**Обов’язковий мінімум у ТЗ/договорі для робіт:**

- підрядник забезпечує прибирання робочої зони;
- підрядник вивозить будівельні відходи (або погоджений порядок, якщо вивезення централізоване);
- заборона залишати сміття/залишки матеріалів без погодження;
- безпечне зберігання матеріалів і запобігання розливам/забрудненню;
- мінімізація пилу та бруду в приміщеннях (закриття зон, прибирання — залежно від робіт).

**Підтвердження виконання (простий практичний варіант):**

1. акт виконаних робіт + відмітка “прибирання/вивезення здійснено”;
2. фото “після” (за потреби).

**10.8. Екологічні критерії в оцінці пропозицій (як це робити без складної бюрократії)**

Організація застосовує критерії сталості так, щоб вони були вимірювані.

**Приклади “простих і перевірюваних” критеріїв:**

- гарантія (місяці) і сервіс;
- підтвердження можливості ремонту/наявності сервісу;
- умови пакування/доставки (консолідація, мінімізація);
- для робіт: порядок поводження з відходами (опис у 5–10 рядків у пропозиції);
- для хімії: наявність інструкцій, маркування, вимоги зберігання.

**10.9. Мінімальний “еко-чеклист” для закупівельної справи**

Щоб екологічна частина не “випадала”, Організація використовує короткий чеклист (для

середнього/підвищеного ризику — обов'язково, для низького — за потреби).

**Еко-чеклист (так/ні/не застосовується):**

- Чи можна уникнути закупівлі (оренда/перерозподіл/ремонт наявного)?
- Чи враховані вимоги до пакування/доставки?
- Чи є ризик небезпечних відходів (батарейки/лампи/e-waste/тонер/хімія)?
- Якщо є ризик — чи закладено спосіб поводження/повернення/утилізації?
- Для техніки: чи враховано гарантію, сервіс, ремонтопридатність?
- Для робіт: чи закладено прибирання та вивезення відходів, контроль виконання?
- Чи є критерій сталості в оцінці пропозицій (якщо доречно)?
- Чи включені екологічні умови в договір/ТЗ (якщо доречно)?

## 11. СОЦІАЛЬНІ ТА ТРУДОВІ СТАНДАРТИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Соціальні стандарти в закупівлях потрібні не "для галочки", а щоб Організація не фінансувала практики, які можуть порушувати права людей, створювати небезпечні умови праці або шкодити бенефіціарам і громадам. Це також зменшує донорські та репутаційні ризики, особливо коли підрядники працюють "в полі" або контактують з вразливими групами.

Організація застосовує соціальні критерії пропорційно ризику. Для офісних закупівель вони можуть бути мінімальними. Для робіт і послуг із персоналом на локаціях, для логістики, прибирання, охорони, тренінгів, сервісних робіт — вимоги посилюються і стають частиною договору та контролю виконання.

### 11.1. Мінімальні вимоги до умов праці та охорони праці

Організація очікує, що постачальники/підрядники забезпечують безпечні умови праці та дотримуються базових трудових норм. Для робіт і послуг на локаціях Організації або в громадах це є обов'язковим стандартом.

**Мінімальні вимоги до підрядників (для робіт/послуг):**

- дотримання правил охорони праці та техніки безпеки під час виконання робіт;
- використання засобів індивідуального захисту (якщо це необхідно для виду робіт);
- безпечне поводження з інструментами, електрообладнанням, хімічними речовинами (якщо застосовно);
- недопущення небезпечних практик, які створюють ризики для людей у приміщеннях/просторах (пил, сміття, незахищені дроти, відкриті інструменти тощо);
- відповідальність за травми/пошкодження, спричинені порушенням безпечних методів робіт (у межах договору).

**Як Організація це закріплює:**

- вимоги до охорони праці включаються в ТЗ/договір;
- при підвищеному ризику Організація може вимагати короткий опис заходів безпеки в пропозиції;
- при виконанні робіт Організація має право зупинити роботи, якщо виявлено небезпечні практики.

### 11.2. Недискримінація та інклюзія

Організація не підтримує дискримінаційні практики і очікує від постачальників/підрядників коректної поведінки персоналу. Це особливо важливо, коли підрядники взаємодіють з працівниками Організації, учасниками заходів, бенефіціарами та представниками громад.

**Мінімальні стандарти:**

- недискримінація за ознаками статі, віку, інвалідності, етнічного походження, мови, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи іншими ознаками;
- коректна комунікація та повага до гідності людей;
- недопущення принижень, домагань, агресивної поведінки.

**Практичний підхід Організації:**

- для послуг з контактами з людьми Організація включає в договори вимогу дотримання етичної поведінки персоналу;
- скарги на дискримінаційну поведінку розглядаються як істотний сигнал і можуть бути підставою для коригувальних дій або припинення співпраці.

### 11.3. Заборона дитячої та примусової праці

Організація не допускає співпраці з постачальниками/підрядниками, які використовують дитячу або примусову працю, або толерують такі практики у виконанні договору. У більшості закупівель Організація не має повної простежуваності ланцюга постачання, але застосовує розумні перевірки та договірні запобіжники, особливо для ризикових категорій.

**Мінімальні вимоги:**

- постачальник підтверджує, що не використовує дитячу/примусову працю в межах виконання договору;
- постачальник зобов’язується не залучати субпідрядників, які використовують такі практики.

**Як це реалізується:**

- у договорах для послуг/робіт може бути включена декларативна умова;
- при виявленні фактів — Організація має право припинити співпрацю та застосувати договірні санкції.

### 11.4. PSEA / safeguarding у підрядних послугах (коли є контакт з бенефіціарами)

Якщо закупівля стосується послуг або робіт, де персонал підрядника може контактувати з бенефіціарами, особливо з дітьми або іншими вразливими групами, Організація встановлює посилені вимоги щодо безпечної поведінки та недопущення сексуальної експлуатації та насильства.

Рівень вимог залежить від контексту і донорських правил. Для частини проєктів донор може вимагати окремі документи, кодекси поведінки, інструктажі або процедури повідомлень.

**Мінімальний стандарт для таких послуг:**

- підрядник зобов’язується забезпечити належну поведінку персоналу та недопущення експлуатації/насильства;
- персонал підрядника інформується про заборону будь-яких форм сексуальної

експлуатації, домагань, торгівлі послугами за допомогу тощо;
- у договорі визначається, що порушення цих вимог є підставою для негайного реагування (включно з розірванням договору).

**Підхід “по ризику”:**
- якщо контакт із бенефіціарами мінімальний/одноразовий — достатньо договірної умови і короткого інструктажу;
- якщо контакт регулярний або робота відбувається у просторах з дітьми/вразливими — посилені вимоги (кодекс поведінки, підтвердження ознайомлення, механізм повідомлень).

### 11.5. Соціальні критерії як частина оцінки (не тільки як декларація)

Щоб соціальні вимоги не були “словами”, Організація може включати їх як критерії оцінки для послуг/робіт.

**Приклади перевірюваних критеріїв:**
- наявність у підрядника відповідального за охорону праці (для робіт);
- опис заходів безпеки на локації (короткий план);
- наявність персоналу з підтвердженим досвідом для чутливих послуг;
- готовність виконувати вимоги щодо поведінки персоналу і реагувати на скарги;
- підтвердження інструктажу персоналу (для робіт або послуг з контактами).

### 11.6. Реагування на порушення соціальних стандартів

Організація реагує на порушення соціальних стандартів швидко, тому що вони можуть створювати ризики для людей і репутації. Реагування є пропорційним, але принцип — не замовчувати і не “домовлятися”.

**Можливі дії Організації:**
- вимога заміни конкретного працівника підрядника, який порушує стандарти;
- зупинка робіт/послуг до усунення небезпечних умов;
- письмове попередження та коригувальні дії з визначеним строком;
- утримання платежу до усунення порушення (якщо це передбачено договором);
- розірвання договору у разі істотних або повторюваних порушень;
- у проєктах — інформування донора/партнера відповідно до умов.

## 12. МОНІТОРИНГ, ПОКАЗНИКИ, АУДИТ ТА ПОКРАЩЕННЯ

Політика сталих закупівель має сенс лише тоді, коли Організація може показати: (1) що правила реально застосовуються, (2) які результати це дає, (3) де система “провисає” і що змінюється. Тому Організація впроваджує простий, але регулярний цикл: дані → аналіз → коригувальні дії → оновлення практик.

Рівень моніторингу має бути пропорційним. Ми не будуємо бюрократію “як у корпорації”, але забезпечуємо достатній контроль, щоб витримувати аудит, донорські перевірки та внутрішню відповідальність.

### 12.1. Які дані збираються (мінімальний набір)

Організація збирає дані по закупівлях так, щоб можна було оцінити і фінансову дисципліну, і сталість. Дані можуть вестися в реєстрі закупівель або у вигляді зведених таблиць по проєктах.

**Мінімальні дані по кожній закупівлі:**

- дата і проєкт/джерело фінансування (або "офіс");
- предмет закупівлі, категорія (товари/послуги/роботи);
- сума, метод закупівлі (прямо/запит/конкурс);
- постачальник/підрядник;
- чи є закупівля "підвищеного ризику" (так/ні);
- чи включалися критерії сталості (екологічні/соціальні/етичні) і які саме (коротко);
- статус виконання (приймання/оплата/закрито);
- інциденти/невідповідності (якщо були).

**Додаткові дані (за можливості, але не як обов'язковий тягар):**

- гарантійні строки на ключове обладнання;
- факт вимог до пакування/утилізації (для відповідних категорій);
- застосування due diligence (звичайний/посилений).

### 12.2. Показники (KPI) для сталих закупівель — практичний набір

Організація використовує обмежений набір показників, які можна зібрати без складних систем. Показники потрібні не для "звітності заради звітності", а щоб бачити прогрес і проблемні місця.

**Приклад базових KPI (можна затвердити як стандарт):**

- частка закупівель, де застосовані критерії сталості (у % від кількості або суми);
- частка закупівель із посиленим ризик-скринінгом (у %);
- частка закупівель, проведених конкурентно (у % від суми);
- кількість зафіксованих невідповідностей/інцидентів у закупівлях (шт.);
- частка закупівель по ризикових категоріях, де включені умови щодо відходів/ безпеки/ етики (у %);
- кількість скарг/звернень щодо закупівель і частка підтверджених (шт./%);
- частка закупівель у місцевих постачальників (за можливості вимірювання).

Організація може коригувати показники під конкретні донорські вимоги (інколи донори хочуть конкретні метрики).

### 12.3. Перевірки постачальників (вибіркові та ризик-орієнтовані)

Організація проводить перевірки не "всіх і завжди", а вибірково та за ризиком. Мета — підтвердити, що постачальник реально виконує умови і що не виникають системні порушення.

**Коли робляться перевірки:**

- для закупівель великої вартості;
- для робіт/послуг із підвищеним ризиком (відходи, охорона праці, контакт з бенефіціарами);
- коли з'явилися "red flags" або скарга;
- коли постачальник новий для Організації.

**Що перевіряється (практично):**

- відповідність фактичної поставки/виконання договору;
- дотримання умов щодо безпеки/поведінки/відходів (де застосовно);
- документи по гарантії/сервісу (для техніки);
- субпідрядники (чи не з'явилися "в тіні", якщо це було критично).

**12.4. Внутрішній аудит закупівельних справ (file check)**

Організація проводить періодичні перевірки закупівельних справ, щоб упевнитися, що документація повна, логіка рішення простежується, а ризики керовані. Це може бути: раз на квартал, раз на півріччя або за проєктними циклами — залежно від обсягу закупівель.

**Що перевіряється у закупівельній справі:**

- наявність обґрунтування потреби і підтвердження бюджету;
- ТЗ/запит і критерії оцінки;
- пропозиції/оферти (і що вони співставні);
- протокол/обґрунтування вибору;
- due diligence у потрібному обсязі;
- договір і додаткові угоди (якщо були);
- підтвердження приймання (акт/накладна) і підтвердження оплати;
- наявність сталих умов у ТЗ/договорі там, де це позначено як "ризикова категорія".

**12.5. Невідповідності та коригувальні дії (CAPA)**

Організація не "закриває очі" на помилки. Будь-яка невідповідність — це привід виправити процес, а не просто "покарати людину". Коригувальні дії мають бути конкретними: що змінюємо, хто відповідає, який строк.

**Типові невідповідності:**

- відсутність конкуренції без обґрунтування;
- відсутні ключові документи в закупівельній справі;
- критерії оцінки не були визначені до початку відбору;
- відсутність або слабке застосування due diligence у ризиковій закупівлі;
- відсутність умов щодо відходів/безпеки в роботах, де вони очевидні;
- приймання без фактичної перевірки або без підтвердження.

**Приклади коригувальних дій:**

- оновлення шаблону ТЗ/договору (додати блок сталості);
- навчання/інструктаж конкретних ролей (проєктні менеджери, закупівлі, фінанси);
- введення чеклистів для ризикових категорій;
- зміна підходу до порогів/процедур (якщо дозволено) або чіткіше їх прописати;
- посилення контролю приймання (фото, акти, додаткові підтвердження).

**12.6. Безперервне покращення та щорічний огляд Політики**

Організація переглядає Політику та практики сталих закупівель регулярно, щоб вони відповідали реальності, не дублювали донорські правила і реально працювали в польових умовах.

**Що входить в щорічний огляд:**

- аналіз показників і типових проблем;
- аналіз інцидентів/скарг і як вони були вирішені;
- оцінка, чи не потрібно змінити перелік ризикових категорій;
- оновлення шаблонів і процедур;
- план покращень на наступний період (короткий і конкретний).

## 13. НЕДОПУСТИМІ ДІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Цей розділ фіксує "червоні лінії" у закупівлях: що є недопустимим незалежно від суми, терміновості чи "так працює ринок". Політика сталих закупівель не може існувати без відповідальності, тому що саме безкарність створює найбільші ризики — фінансові, донорські та репутаційні.

Організація застосовує принцип: будь-яке порушення має бути зафіксоване, розглянуте і мати наслідки. Наслідки можуть бути різними за рівнем (від коригувальних дій до припинення співпраці та повідомлення донора), але "ігнорування" не є варіантом.

### 13.1. Порушення процедур закупівель

Порушенням вважається відхід від встановлених процедур, порогів, вимог до документування або правил конкуренції без належного обґрунтування і погодження.

**Недопустимі дії (приклади):**

- проведення закупівлі без плану/обґрунтування потреби, якщо це вимагалося;
- обхід порогів шляхом штучного дроблення закупівлі;
- відсутність конкуренції без обґрунтованої підстави;
- зміна критеріїв оцінки після отримання пропозицій;
- "підгонка" ТЗ під одного постачальника без об'єктивної причини;
- відсутність закупівельної справи або ключових документів (ТЗ, пропозицій, протоколу/обґрунтування, договору, приймання).

**Типові наслідки:**

- коригувальні дії (виправлення документації, повторний відбір, посилений контроль);
- службове розслідування (якщо порушення істотне або повторюється);
- дисциплінарні заходи щодо відповідальних осіб (у межах внутрішніх правил).

### 13.2. Порушення принципів сталості та етики

Порушенням вважається ігнорування встановлених екологічних/соціальних/етичних вимог, якщо вони були визначені як обов'язкові для конкретної закупівлі, а також створення умов, які шкодять людям або довкіллю.

**Недопустимі дії (приклади):**

- погодження робіт/послуг без вимог до прибирання/відходів там, де утворюються значні відходи;
- приймання робіт, після яких залишені відходи, небезпечні матеріали або забруднення;
- допущення небезпечних практик підрядника (порушення охорони праці, ризик для людей);

- замовчування фактів некоректної поведінки персоналу підрядника (дискримінація, домагання, агресія), особливо у взаємодії з бенефіціарами;
- свідоме ігнорування “red flags” щодо недоброчесності постачальника.

**13.3. Конфлікт інтересів, підробка, фальсифікація документів**

Це найвищий рівень порушень. Організація розглядає такі випадки як істотні і реагує жорстко, оскільки вони можуть робити витрати неприйнятними для донорів та створювати юридичні ризики.

**Недопустимі дії:**
- приховування або недекларування конфлікту інтересів;
- участь у виборі постачальника при наявності конфлікту інтересів;
- підробка або фальсифікація документів закупівлі (пропозиції, протоколи, акти, накладні, підтвердження ринку);
- фіктивні поставки/акти без фактичного виконання;
- змова з постачальниками, маніпуляції конкуренцією, “підставні” пропозиції.

**Типові наслідки (залежно від ситуації):**
- негайне відсторонення від участі у закупівлях;
- дисциплінарні заходи відповідно до внутрішніх правил;
- розірвання договору з постачальником/підрядником (якщо застосовно);
- повідомлення донора/партнера у випадках, передбачених угодами;
- у разі ознак правопорушення — передача інформації компетентним органам (за рішенням керівництва).

**13.4. Неправомірна вигода, подарунки, “відкати”**

Будь-які корупційні практики заборонені. Організація не допускає “сірих” форматів оплати, неформальних винагород або подарунків, які пов’язані із закупівельним рішенням.

**Недопустимі дії:**
- вимагати або приймати “відкат” чи іншу винагороду;
- погоджувати “комісію” за перемогу;
- приймати подарунки або послуги від потенційного/діючого постачальника, які можуть вплинути на рішення;
- погоджувати оплату “на карту”, “через третіх осіб”, “готівкою”, якщо це порушує правила/донорський комплаєнс.

**Наслідки:**
- припинення взаємодії з постачальником;
- внутрішнє розслідування і дисциплінарні заходи;
- донорське інформування — якщо передбачено умовами гранту.

**13.5. Відповідальність постачальників/підрядників (договірна та операційна)**

Постачальники/підрядники несуть відповідальність за невиконання договору, порушення етичних, соціальних та екологічних умов, а також за дії своїх субпідрядників, якщо інше не визначено договором.

**Типові наслідки для постачальника:**

- вимога усунення порушень у строк;
- повторне виконання/виправлення за рахунок постачальника;
- відмова в прийманні та затримка оплати до усунення;
- штраф/пеня (якщо передбачено);
- розірвання договору;
- виключення з майбутніх відборів (внутрішнє рішення Організації), якщо порушення істотне або повторюване.

### 13.6. Фіксація порушень і порядок реагування

Організація фіксує порушення у спосіб, який забезпечує доказовість і можливість прийняти рішення.

**Мінімальний порядок реагування:**

- фіксація факту (що сталося, коли, хто залучений, які документи/докази);
- первинна оцінка ризику (фінансовий/безпековий/репутаційний/донорський);
- рішення про дії: зупинити закупівлю/повторити відбір/вимагати виправлення/розірвати договір;
- документування рішення та долучення до закупівельної справи;
- коригувальні дії для системи (оновлення шаблонів, інструктаж, зміна контролів), якщо це повторювана проблема.

## 14. Заключні положення

Цей розділ визначає, з якого моменту Політика сталих закупівель діє, як вона доводиться до команди, як зберігаються закупівельні документи та як Політика переглядається і оновлюється. Мета — щоб документ працював як постійна управлінська рамка, а не як одноразова “папка для донора”.

### 14.1. Набрання чинності та доведення до персоналу

Політика набирає чинності з дати її затвердження керівним органом/керівником Організації (відповідно до внутрішніх установчих документів). З цього моменту всі закупівлі, які ініціюються або продовжуються (на етапі планування/відбору/укладання договору), мають здійснюватися з урахуванням вимог Політики.

Організація забезпечує доведення Політики до всіх працівників та залучених осіб, які мають відношення до закупівель. Доведення включає: розсилку/надання доступу до документа, короткий інструктаж ключових ролей (проєкти, закупівлі, фінанси), а також використання шаблонів/чеклистів, які спрощують застосування Політики на практиці.

**Мінімальні дії впровадження:**

- визначити відповідальну особу за супровід Політики;
- затвердити/оновити шаблони (ТЗ, запит пропозицій, протокол оцінки, договірні умови сталості);
- встановити порядок зберігання закупівельних справ;
- провести короткий інструктаж для команди (особливо по конфлікту інтересів і “red flags”).

### 14.2. Порядок зберігання закупівельних справ та строки

Організація формує закупівельну справу (procurement file) для кожної закупівлі в обсязі, пропорційному сумі та ризику. Закупівельна справа може вестися в паперовому і/або електронному вигляді, але має забезпечувати цілісність, простежуваність та доступність для внутрішніх і донорських перевірок.

**Закупівельна справа, як мінімум, містить:**

- обґрунтування потреби та підтвердження бюджету/плану;
- ТЗ/специфікації/запит пропозицій (із критеріями оцінки);
- отримані пропозиції/оферти;
- протокол оцінки або письмове обґрунтування вибору;
- результати due diligence (у застосованому обсязі);
- договір та додаткові угоди (якщо були);
- документи приймання (акти/накладні/підтвердження);
- документи оплати;
- матеріали щодо інцидентів/скарг/коригувальних дій (якщо були).

**Строки зберігання:**

- закупівельні справи зберігаються не менше строку, визначеного внутрішніми правилами Організації, а для донорських проєктів — не менше строку, визначеного грантовою угодою/вимогами донора (якщо він довший);
- доступ до закупівельних справ надається лише уповноваженим особам, з дотриманням конфіденційності комерційної інформації та персональних даних.

### 14.3. Порядок перегляду та оновлення Політики

Організація переглядає Політику регулярно, щоб вона відповідала практиці роботи, змінам донорських вимог, законодавства та внутрішніх процесів. Перегляд не повинен бути формальним: він має враховувати реальні інциденти, типові помилки та результати моніторингу закупівель.

**Базовий підхід до перегляду:**

- плановий перегляд — не рідше ніж один раз на рік (або інша періодичність за рішенням керівництва);
- позаплановий перегляд — у разі істотних змін донорських правил, виявлення системних порушень, значних інцидентів або змін у структурі Організації.

**Що включається в перегляд:**

- аналіз показників (з розділу 12) і проблемних зон;
- аналіз скарг/інцидентів і ефективності реагування;
- актуалізація переліку ризикових категорій та контрольних чеклистів;
- оновлення шаблонів документів (ТЗ, договори, протоколи);
- затвердження змін керівництвом і повторне доведення до персоналу.

### 14.4. Заключне положення про пріоритетність і застосування

У разі розбіжностей між цією Політикою та вимогами законодавства України або донорськими правилами для конкретного проєкту, Організація керується нормами вищої обов’язковості.

При цьому Організація зберігає принцип: не знижувати рівень доброчесності, етичних та безпекових стандартів.

Будь-які винятки з процедур або нестандартні рішення допускаються лише у випадках, коли вони обґрунтовані, погоджені уповноваженими особами і належно задокументовані у закупівельній справі.